

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת בועז טופורובסקי

פ/25/3802

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – חובת הכנת תסקיר בטיחות), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 9א 1. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969¹, אחרי סעיף 9 יבוא :

"חובת הכנת תסקיר 9א. (א) רשות מקומית תערוך אחת לשנה תסקיר בטיחות בעניין תשתיות הדרך הגובלות בשטח בטיחות הספר ותשתיות הדרך הנמצאות בתחומה, לרבות בתי הספר הצפויים להיפתח בתחומה; התסקיר יכלול, בין השאר, את הנושאים המפורטים להלן :

(1) קיומן של מדרכות תקינות ;

(2) אמצעים למיתון התנועה ;

(3) תמרורים ;

(4) מקום בטוח להורדת תלמידים מכלי רכב ובמידת הצורך מפרצי חנייה לרכבי הסעה בהתאם לדרישות משרד החינוך ;

(5) קיום שדה ראייה תקין והסרת גורמים הפוגעים בשדה הראייה בסמוך למקומות לחציית הכביש ;

(6) מעברי חצייה תקינים ומסומנים כהלכה ;

(7) מעקות בטיחות תקינים בהתאם לדרישות משרד החינוך ;

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

- (ב) נתגלו בתסקיר ליקויי בטיחות, יתוקנו הליקויים טרם פתיחת שנת הלימודים וכתנאי לפתיחת בית הספר במועד זה; לא יינתן ולא יחודש רישיון לבית ספר אלא לאחר ביצוע בדיקה בדבר הליקויים שנתגלו בתסקיר ותיקונם.
- (ג) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, רשאי, באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, להתקין תקנות לעניין ביצוע סעיף זה.

דברי הסבר

ישראל היא אחת מהמדינות הצפופות ביותר בעולם המערבי. בתי ספר נבנו ללא תכנון נגישות ותשתית ארוכי טווח ומשום כך נוצרו מצבי גודש תעבורתי שהגבירו מאוד את הסיכון בסביבת מוסדות החינוך ופגמו קשות ביעילות התחבורה בסביבת המוסדות וברשויות בכלל. היעדר פתרון יעיל להבאת התלמידים למוסדות החינוך יצר מצב כאוטי שבו לא מתאפשרת תנועת כלי רכב בטוחה ויעילה.

מדוח מבקר המדינה, מסקרי תצפיות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" ומסקרי תשתיות שנערכו על ידי עמותת "עיניים בדרכים" עולה כי היעדר תשתיות תקינות בסמוך למוסדות חינוך, מעלה משמעותית את רמת הסיכון לתלמידים ולשאר משתמשי הדרך.

הצעת החוק נועדה להביא לשיפור בטיחות הדרך סביב מוסדות חינוך ולתת פתרונות לליקויי בטיחות שכיחים בכניסה ובדרך אל מוסדות חינוך. הסדרת תשתית דרכים בטוחה למוסדות חינוך היא מרכיב חשוב במניעת הפגיעה בילדים בדרכים.

על פי ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" סיבת המוות העיקרית של ילדים ובני נוער בשנים 2019–2015 הייתה היפגעות בתאונות דרכים, שהיוותה 44% מכלל סיבות התמותה בקרב ילדים ונוער.

בנוסף, הרלב"ד עורכת בכל שנה סקר מדגמי מייצג לבדיקת כשלי בטיחות בסביבת מוסדות חינוך בארץ בשיתוף מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות. מסקר שנערך בשנת 2020 מבין 105 בתי הספר שנדגמו בחברה הכללית, 35% נמצאו במצב בטיחות "תקין" אשר אינו מצריך תיקונים, ב-48% מבתי הספר שנדגמו נמצאו ליקויים שבגינם נדרש תיקון קל, וב-17% מהם נמצאו ליקויי תשתית שבגינם נדרש טיפול מקיף.

התייחסות ספציפית לנושא הבטיחות סביב מוסדות חינוך חשובה לאור מאפיינים ייחודיים של הנושא: עומסי תנועה בעת הבאת הילדים לבית הספר והוצאתם ממנו וליקויי בטיחות הנוצרים בשל התנהגות הורים, בעיקר בשעות העומס. מאפיינים ייחודיים של ילדים – ילדים חסרים את היכולות להתנהגות בטוחה שיש להולכי רגל מבוגרים, בשל העדר בשלות קוגניטיבית ובשל מאפייניהם הפיזיולוגיים, למשל: יכולת הערכת סיכונים מוגבלת (לרבות, זיהוי מקומות כמסוכנים והפעלת שיקול דעת המאפשר חציית כביש בבטחה), ידע מוגבל של כללי תנועה, קושי לזהות סכנות בכביש בשל יכולות חישה וראייה שאינן מפותחות במידה מספקת, המבנה הפיזי הקטן של ילדים המקשה עליהם לראות את

הסביבה ועל נהגים לראותם וגורם לגופם להיות פגיע מאוד בהתרחשות תאונה, הנטייה של ילדים להתפרץ לכביש ולחצותו בריצה (גם אם הם עוצרים לפני החצייה) ועוד.

ככלל, תיקון הליקויים אינו כרוך בהקצאת משאבים משמעותית וטיפול מהיר בתיקונים משפר מאוד את רמת הבטיחות במקום. הוספה או שינויים בתשתית יביא לאחידות בתשתיות, ותפשט ותזרז את תהליך הגברת הבטיחות בסמוך למוסדות חינוך וברשויות בכלל.

בהצעת חוק זו מוצע להטיל על הרשות המקומית חובת הכנה של תסקיר בטיחות בעניין תשתיות הדרך בסביבת בתי הספר שנמצאים בתחומה, לרבות בתי הספר שצפויים להיפתח בתחומה. התסקיר יסקור את מצב תשתיות הדרך, ובכלל זה את קיומן של מדרכות תקינות ותמרורים, אמצעים למיתון התנועה וכן כל נושא בתחום הבטיחות בדרכים הנדרש כדי להבטיח תנועה בטוחה ויעילה. מוצע לקבוע כי קיומו של תסקיר בטיחות תקין טרם פתיחת שנת הלימודים יהיה תנאי לפתיחת בית הספר, וכן כתנאי לחידוש או למתן רישיון.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/692/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)